

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

부당특약 심사지침

◇ 제 · 개정 이유

불합리한 하도급대금 지급유예 약정 등 수급사업자가 하도급대금 등을 받을 수 있는 권리를 제한하는 약정이 부당특약의 유형으로 고시에 규정됨에 따라, 이에 대한 심사기준과 사례를 제시하여 부당특약 설정 행위를 예방하고 법 집행의 예측가능성을 높이기 위함

◇ 주요내용

- 가. 부당특약 고시에 새롭게 규정된 부당특약 유형에 대한 심사기준 및 예시 마련
 - 새롭게 규정된 부당특약 유형에 대한 개념을 명확히 정의하고, 위법성 판단기준을 제시
 - 기존 심결례·판례 등을 반영하여 부당특약에 해당하는 경우 등을 사례로 구체화
- 나. 하도급거래 공정화에 관한 법률 및 타법 개정에 따른 조문 변경 내용 등 반영